

0005541-89.2014.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... toada, já foi julgado:

Apelação. Tráfico de drogas e uso de documento público falso. Recurso da Defesa. 1. Crime de tráfico de drogas. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005541-89.2014.8.26.0562 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 18 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Matheus de Carvalho Alvarez Teruya, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005541-89.2014.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Nunes de Lima

Vistos.

LEANDRO NUNES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 304 c.c. 297 do Código Penal porque no dia 15 de novembro de 2013 fez uso de documento falso durante fiscalização de rotina realizado pela guarda portuário.

A denúncia foi recebida em 02/07/2014 (pág. 48/49).

Não localizado, o réu foi citado por edital (pág. 65), sendo suspenso o feito e o prazo prescricional (págs. 66/67).

Noticiada sua prisão por outro processo, foi determinada sua citação pessoal, a qual foi realizada a pag. 129.

Retomado o curso processual (pág. 130), o réu apresentou defesa prévia de págs. 134/135.

Foi mantido o recebimento da denúncia e não reconhecida a absolvição sumária (pág. 138/140).

Em audiência de págs 166/167, foi coletado o depoimento das testemunhas e interrogatório do réu. O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório necessário.

À fundamentação e decisão.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de uso de documento falso, que vem assim previsto no Código Penal:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

A conduta praticada, in casu, é atípica, pela impropriedade absoluta do meio em questão.

O delito em voga demanda não somente o uso genérico de documentação falseada, mas se faz imperiosa a demonstração de que a adulteração possuía aptidão de minimamente enganar o sujeito para quem é apresentado o documento - mesmo que não concretamente, mas ao menos potencialmente.

Porém, o guarda portuário que efetivou a abordagem manifestou com clareza que logo quando tocou na cártula pode notar a ausência de qualquer relevo em sua impressão, sendo imediatamente notado o falso, sem qualquer investigação adicional.

A percepção imediata é indicativo da inevitável falha do objeto com o fim de falsear em quaisquer circunstâncias.

Em consonância, o laudo de págs. 21/24 anotou os seguintes pontos divergentes:

"Ausência de detalhes calcográficos em sua moldura; Qualidade inferior de impressão, acarretando falta de nitidez, principalmente nos desenhos; Sob a ação dos raios ultravioleta, o papel suporte do documento examinado, apresenta divergências de luminescência em relação aos legítimos; Ausência das fibras ópticas fluorescentes."

Ou seja, não há divergência somente nos aspectos táteis do impresso, mas visuais também, inclusive com falta de nitidez na impressão, o que diverge do documento verdadeiro desta espécie.

Diante de tais relatos, há que se considerar que a mera visão ou, ainda, o toque, seriam capazes de desfazer qualquer intuito de ocultação, não se verificando, portanto, efetiva potencialidade lesiva à fé pública.

Em outros termos, deve-se concluir que a falsificação em questão é grosseira, inexistindo, então, tipicidade na conduta de seu uso.

No ponto, a doutrina esclarece:

Falsidade grosseira: exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim. Nessa linha: TRF-4.^a Região, Ap. 96.04.66034-PR, 2.^a T., rel. Tania Escobar, 11.12.1997, v. u. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada / Guilherme de Souza Nucci. - 14. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Forense, 2014)

Na mesma toada, já foi julgado:

Apelação. Tráfico de drogas e uso de documento público falso. Recurso da Defesa. 1. Crime de tráfico de drogas. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Réu confesso. Destinação comercial das substâncias comprovada. 2. Crime de uso de documento falso. Acusado que apresentou

documento de identidade falsificado aos policiais militares no contexto de sua abordagem. Documento que apresentava a informação de que o réu teria idade mais avançada do que aquela condizente com sua fisionomia. Suspeitas que levaram à descoberta de que se tratava de documento falsificado. Falsificação grosseira evidenciada. Atipicidade da conduta. Precedentes do STJ e do TJSP. 3. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Confissão espontânea corretamente reconhecida. Impossibilidade de redução da pena aquém do limite mínimo em decorrência da incidência de circunstância atenuante. Súmula 231 do STJ. Precedentes. 4. Tráfico privilegiado corretamente afastado diante dos indícios de seu envolvimento com atividades ilícitas. Estabelecimento do regime fechado em sentença. Acusado primário. Pena aplicada entre 4 e 8 anos. Modificação para o regime semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 5. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1511147-12.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022).

Uso de documento falso - Falsificação grosseira - Pronta percepção por policial - Atipicidade - Crime impossível. Provimento ao recurso para decretar a absolvição. (TJSP; Apelação Criminal 0012776-19.2007.8.26.0606; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Em outra terminologia, pontua-se que, devido à sua atecnia na reprodução dos elementos do documento público, é absolutamente impróprio para ludibriar o homem médio, razão pela qual deve ser reputado como espécie de crime impossível, nos fundamentos estampados do artigo 17 do Código Penal, afastando a tipicidade da conduta.

Nesses termos, o réu deve ser absolvido do crime em questão.

Dispositivo.

Diante da exposição e pelo mais que há nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, tomadas as cautelas de praxe, ao arquivo.

P.I.C.

Santos, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA